BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Penal Especial

Lei de Drogas – Sisnad (Lei nº 11.343/2006)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Sisnad, conceito de droga e proibição geral
- 2. Porte para consumo pessoal (arts. 27 a 30)
- 3. Tráfico de drogas (art. 33)
- 4. Crimes correlatos (arts. 34 a 39)
- 5. Aumentos, reduções, dosimetria e vedações (arts. 40 a 47)
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Sisnad, conceito de droga e proibição geral 2

2. Porte para consumo pessoal (arts. 27 a 30) 3

3. Tráfico de drogas (art. 33) 3

4. Crimes correlatos (arts. 34 a 39) 5

5. Aumentos, reduções, dosimetria e vedações (arts. 40 a 47) 5

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 7

Exemplo 3 7

Exemplo 4 7

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 8

Questões de fixação e gabarito comentado 9

Gabarito comentado 10

Resumo final e fontes 12

Resumo dos pontos essenciais 12

Fontes e referências 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Definir droga para fins da Lei e explicar o que é o Sisnad.
- Distinguir o porte de droga para consumo pessoal (art. 28) do tráfico (art. 33) e aplicar os critérios do juiz.
- Reconhecer as condutas do tráfico, do tráfico equiparado e do tráfico privilegiado, com as respectivas penas.
- Identificar os crimes dos arts. 34 a 39 e as causas de aumento e de diminuição de pena.
- Aplicar as regras de dosimetria, de vedações e da inimputabilidade por dependência (arts. 42 a 47).
- Descrever as providências do flagrante e da apreensão de drogas, relacionando-as à atuação do guarda municipal.

Introdução

A Lei nº 11.343/2006 institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), prevê medidas de prevenção e de reinserção social do usuário e define os crimes de tráfico e correlatos. Para o Guarda Civil Municipal, é lei de uso diário: abordagens em locais de uso e venda de entorpecentes, apreensão de substâncias e condução de suspeitos ao delegado dependem de saber diferenciar o usuário do traficante.

A banca costuma cobrar as penas, a diferença entre consumo pessoal e tráfico, as hipóteses de aumento e diminuição e o conceito de tráfico privilegiado. O banco do Bizu tem 25 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real, e por isso não se afirma incidência em provas. O subassunto do edital é Crimes e penas (arts. 27 a 47), que domina esta apostila. Houve alterações muito recentes na Lei, como o art. 40-A, de 2026, e decisões do STF sobre o art. 28; sempre confira o texto vigente.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Sisnad, conceito de droga e proibição geral

> **Lei 11.343/2006, art. 1º, parágrafo único**
> Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.

A Lei usa o conceito de **norma penal em branco**: o tipo penal remete a uma lista administrativa para saber o que é droga. Essa lista é mantida pelo Poder Executivo da União, e não pela própria lei. Por isso, para saber se uma substância é droga, a polícia precisa de laudo que ateste sua natureza.

O art. 2º proíbe, em todo o território nacional, as drogas e o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais de que possam ser extraídas, ressalvada autorização legal ou regulamentar. A União pode autorizar o plantio exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados e com fiscalização.

> **Bizu**
> Droga é o que a lei ou a lista oficial do Poder Executivo da União define como tal. A substância precisa ser identificada em laudo; sem isso não há prova da materialidade.

2. Porte para consumo pessoal (arts. 27 a 30)

> **Lei 11.343/2006, art. 28, caput**
> Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Os verbos do art. 28 são **adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo**, sempre para consumo pessoal. Observe: **não há pena de prisão**. As penas são advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. O § 1º aplica as mesmas medidas a quem semeia, cultiva ou colhe, para consumo pessoal, plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de droga.

> **Lei 11.343/2006, art. 28, § 2º**
> Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Os §§ 3º e 4º limitam a duração da prestação de serviços e da medida educativa a **5 meses** e, na reincidência, a **10 meses**. Se o agente se recusar a cumprir as medidas, o juiz pode submetê-lo, sucessivamente, a admoestação verbal e multa (§ 6º); a multa varia de 40 a 100 dias-multa (art. 29). A prescrição das penas é de **2 anos** (art. 30).

Quanto à natureza do fato, o STF, no RE 635.659, decidiu que o porte de **maconha** para consumo pessoal não tem natureza penal, mas é ilícito administrativo, e fixou como parâmetro de presunção a quantidade de **40 gramas ou seis plantas fêmeas**, presunção relativa que pode ser afastada pelo conjunto de provas. O texto exato da tese e eventual regulamentação mudam o estudo, razão pela qual convém conferir a redação oficial do julgado. Para as demais drogas, continue lendo o art. 28 conforme o texto legal.

> **Atenção**
> O art. 28 não prevê prisão. Pelo art. 48, § 2º, não se impõe prisão em flagrante: o autor é encaminhado ao juízo competente ou assume o compromisso de comparecer, lavrando-se termo circunstanciado, e a detenção do agente é vedada (§ 3º). O guarda não decide sozinho se é consumo pessoal ou tráfico; essa classificação é feita pela autoridade e, no fim, pelo juiz, com base nos critérios do § 2º.

> **Exemplo**
> Em abordagem, o guarda encontra pequena porção de maconha no bolso de um jovem, sem embalagens, balança ou dinheiro. A hipótese é compatível com consumo pessoal e a ocorrência é encaminhada à autoridade. Se, na mesma abordagem, houvesse dezenas de porções embaladas, anotações de venda e dinheiro trocado, os indícios apontariam para tráfico, ainda que a quantidade fosse pequena.

3. Tráfico de drogas (art. 33)

> **Lei 11.343/2006, art. 33, caput**
> Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O art. 33 é **crime de ação múltipla**, com 18 verbos. Basta um deles para consumar o delito, e a posse da droga com destino diverso do consumo pessoal já configura tráfico. A lei diz "ainda que gratuitamente": não é preciso lucro.

Tráfico por equiparação (§ 1º)

Nas mesmas penas incorre quem pratica verbos semelhantes com **matéria-prima, insumo ou produto químico** destinado à preparação de drogas; semeia, cultiva ou colhe plantas que sejam matéria-prima para droga, sem autorização; **utiliza local ou bem** de que tem propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem o utilize, para o tráfico; e vende ou entrega drogas ou insumos a **agente policial disfarçado**, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente (inciso IV, de 2019).

Outras figuras

Figuras do art. 33

Dispositivo	Conduta	Pena
§ 2º	Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga	Detenção, 1 a 3 anos, e 100 a 300 dias-multa
§ 3º	Oferecer droga, eventualmente e sem lucro, a pessoa de seu relacionamento, para consumirem juntos	Detenção, 6 meses a 1 ano, e 700 a 1.500 dias-multa, sem prejuízo do art. 28
§ 4º	Tráfico privilegiado: redução da pena	Redução de 1/6 a 2/3

O § 2º tem anotação de ADI 4.274 no texto oficial. Consulte a decisão do STF antes de estudar o alcance desse parágrafo.

> **Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º**
> Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É o **tráfico privilegiado**: exige quatro requisitos cumulativos (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, não integrar organização criminosa). A vedação à conversão em penas restritivas de direitos, na parte final do dispositivo, tem anotação da Resolução nº 5/2012 do Senado no texto oficial, de modo que se deve consultar o texto vigente. A Lei de Execução Penal (art. 112, § 5º) afirma que o tráfico privilegiado **não é hediondo nem equiparado**.

> **Bizu**
> Tráfico privilegiado: reduz a pena de 1/6 a 2/3 e não é crime hediondo. Mas o benefício depende de quatro requisitos cumulativos.

> **Atenção**
> O § 3º não é tráfico comum: é oferecer droga eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa do relacionamento, para consumirem juntos. Se há habitualidade, lucro ou oferta a desconhecidos, volta-se ao art. 33, caput.

4. Crimes correlatos (arts. 34 a 39)

Crimes correlatos ao tráfico

Artigo	Conduta	Pena
34	Fabricar, adquirir, possuir ou fornecer maquinário, aparelho, instrumento ou objeto destinado à fabricação de drogas	Reclusão, 3 a 10 anos, e 1.200 a 2.000 dias-multa
35	Associação de duas ou mais pessoas para praticar, reiteradamente ou não, crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34	Reclusão, 3 a 10 anos, e 700 a 1.200 dias-multa
36	Financiar ou custear a prática dos crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34	Reclusão, 8 a 20 anos, e 1.500 a 4.000 dias-multa
37	Colaborar, como informante, com grupo ou organização destinados ao tráfico	Reclusão, 2 a 6 anos, e 300 a 700 dias-multa
38	Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem necessidade do paciente ou em dose excessiva	Detenção, 6 meses a 2 anos, e 50 a 200 dias-multa
39	Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade	Detenção, 6 meses a 3 anos, e 200 a 400 dias-multa, além de apreensão e cassação da habilitação

No art. 35, a associação exige **dois ou mais agentes** e o fim de praticar, de forma reiterada ou não, os crimes indicados; o texto legal diz "reiteradamente ou não", mas a jurisprudência majoritária exige vínculo associativo estável e permanente, para diferenciar a associação do simples concurso de pessoas no tráfico. Como o ponto é divergente, atenção ao que o enunciado pede. O parágrafo único equipara a associação para a prática reiterada do crime do art. 36 (financiamento). O art. 39 tem pena maior (4 a 6 anos) se o veículo for de transporte coletivo de passageiros.

> **Bizu**
> Financiar o tráfico (art. 36) tem a pena mais alta do capítulo: 8 a 20 anos. O informante (art. 37) tem 2 a 6 anos.

> **Atenção**
> Condução de veículo automotor sob efeito de drogas não está no art. 39; este trata de embarcação e aeronave. No caso de veículo terrestre, o tema pertence ao Código de Trânsito Brasileiro.

5. Aumentos, reduções, dosimetria e vedações (arts. 40 a 47)

O art. 40 aumenta de **1/6 a 2/3** as penas dos arts. 33 a 37 em sete hipóteses: transnacionalidade; agente com função pública ou em missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; crime em dependências ou imediações de presídios, escolas, hospitais, sedes de entidades estudantis, sociais, esportivas, de locais de trabalho coletivo, de espetáculos, de tratamento de dependentes, de unidades militares ou policiais ou em transporte público; emprego de violência, grave ameaça, arma de fogo ou intimidação difusa; tráfico entre Estados da Federação; envolvimento de criança, adolescente ou pessoa com capacidade reduzida; e financiamento do crime.

O art. 40-A, incluído pela Lei nº 15.358/2026, prevê aplicação em dobro das penas dos arts. 33 a 37 quando o crime for praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada. Por ser recente, consulte o texto vigente antes de estudá-lo em detalhes.

O art. 41 reduz a pena de **1/3 a 2/3** do indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente na identificação dos demais coautores e na recuperação do produto do crime (**delação**). O art. 42 manda considerar, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social. O art. 43 regula a multa, com valor do dia-multa de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo.

> **Lei 11.343/2006, art. 44, caput**
> Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.

O parágrafo único do art. 44 estabelece o livramento condicional após o cumprimento de **dois terços** da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Algumas dessas vedações foram questionadas no STF; por exemplo, a proibição de converter a pena em restritivas de direitos aparece no art. 33, § 4º, com anotação da Resolução nº 5/2012 do Senado. Confira a jurisprudência atual antes da prova.

Dependência e inimputabilidade (arts. 45 a 47)

Fica **isento de pena** o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou omissão, **inteiramente incapaz** de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 45). Se a capacidade for apenas reduzida, a pena pode ser diminuída de **1/3 a 2/3** (art. 46). Na sentença condenatória, o juiz determina o encaminhamento para tratamento quando houver avaliação que o ateste (art. 47).

Flagrante e apreensão (arts. 50 e 51)

Na prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária comunica imediatamente o juiz, remetendo cópia do auto, e dá vista ao Ministério Público em **24 horas** (art. 50). Para a lavratura do auto e a materialidade, basta o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, assinado por perito oficial ou, na falta, por pessoa idônea. O inquérito será concluído em **30 dias** se o indiciado estiver preso e em **90 dias** se solto, com possibilidade de duplicação pelo juiz (art. 51).

Quanto à destruição das drogas, o art. 50 prevê que, no flagrante, o juiz certifica a regularidade do laudo de constatação em 10 dias e determina a destruição, guardada amostra para o laudo definitivo, executada pelo delegado em 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária; sem flagrante, a incineração ocorre em até 30 dias da apreensão (art. 50-A).

> **Bizu**
> Aumento do art. 40: de 1/6 a 2/3. Redução do tráfico privilegiado: de 1/6 a 2/3. Delação (art. 41): de 1/3 a 2/3. Dependente totalmente incapaz: isento; capacidade reduzida: de 1/3 a 2/3.

> **Exemplo**
> Um guarda encontra um traficante vendendo drogas na porta de uma escola. Preservada a prova, ele conduz o autor e a droga ao delegado. O crime é o do art. 33, com a causa de aumento do art. 40, III, pela proximidade da escola. Essa causa de aumento, de 1/6 a 2/3, incide sobre a pena do tráfico.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Ana, primária e de bons antecedentes, sem ligação com organização criminosa, foi condenada por tráfico (art. 33, caput) com pena de 5 anos e reconhecimento do § 4º. Qual o intervalo possível da pena depois da redução?

Resolução. 1) O § 4º permite reduzir de 1/6 a 2/3. 2) 5 anos = 60 meses. 3) Redução mínima de 1/6: 60 - 10 = 50 meses (4 anos e 2 meses). 4) Redução máxima de 2/3: 60 - 40 = 20 meses (1 ano e 8 meses).

Resposta: Entre 1 ano e 8 meses e 4 anos e 2 meses de reclusão.

Exemplo 2

Pena-base de 5 anos pelo art. 33, caput. Se incidir a causa de aumento do art. 40, III, qual o intervalo da pena aumentada?

Resolução. 1) O art. 40 aumenta de 1/6 a 2/3. 2) 5 anos = 60 meses. 3) Aumento mínimo: 60 + 10 = 70 meses (5 anos e 10 meses). 4) Aumento máximo: 60 + 40 = 100 meses (8 anos e 4 meses).

Resposta: Entre 5 anos e 10 meses e 8 anos e 4 meses.

Exemplo 3

Pedro, que é amigo de Lúcio, ofereceu a ele uma dose de droga, de forma eventual e sem lucro, para usarem juntos. Qual o crime?

Resolução. 1) Não houve venda nem fornecimento habitual: houve oferta eventual a pessoa do relacionamento, sem objetivo de lucro, para consumo conjunto. 2) Isso corresponde ao art. 33, § 3º. 3) A pena é de detenção e multa, sem prejuízo do art. 28.

Resposta: Art. 33, § 3º: detenção de 6 meses a 1 ano e 700 a 1.500 dias-multa.

Exemplo 4

Acusado de tráfico, um dependente químico era inteiramente incapaz, ao tempo do fato, de entender o caráter ilícito do ato, por força de dependência comprovada por perícia. Qual a consequência?

Resolução. 1) O art. 45 isenta de pena o agente inteiramente incapaz em razão da dependência. 2) O parágrafo único permite que o juiz, ao absolver o agente com base em perícia, determine tratamento médico adequado.

Resposta: Isenção de pena, com possibilidade de encaminhamento a tratamento.

Erros frequentes e pegadinhas

- Achar que o art. 28 prevê prisão: as penas são advertência, prestação de serviços e medida educativa.
- Confundir tráfico com porte para consumo pelo critério de quantidade apenas: o § 2º do art. 28 manda ver natureza, quantidade, local, condições, circunstâncias e antecedentes.
- Dizer que o tráfico exige lucro: o art. 33 diz "ainda que gratuitamente".
- Esquecer que o tráfico privilegiado exige quatro requisitos cumulativos e que não é hediondo.
- Trocar as faixas de aumento e diminuição: art. 40 é 1/6 a 2/3; delação (art. 41) é 1/3 a 2/3.
- Tratar como associação para o tráfico (art. 35) o simples concurso eventual de pessoas num único fato: apesar da expressão "reiteradamente ou não", exige-se, segundo a jurisprudência majoritária, vínculo estável e permanente.
- Aplicar o art. 39 a condutor de veículo terrestre: ele trata de embarcação e aeronave.
- Estudar o art. 44 como se todas as suas vedações (fiança, sursis, liberdade provisória, conversão em restritivas) permanecessem aplicáveis sem questionamento: elas foram discutidas no STF, então confira a jurisprudência atual.

Mapa mental

Lei de Drogas

Conceitos
- Sisnad
- Droga: lista oficial
- Norma penal em branco
- Proibição geral (art. 2º)

Usuário (art. 28)
- Sem prisão
- Advertência
- Serviços e curso
- Critérios do § 2º

Tráfico (art. 33)
- 5 a 15 anos
- 18 verbos
- Equiparados (§ 1º)
- Privilegiado (§ 4º)

Correlatos
- Maquinário: art. 34
- Associação: art. 35
- Financiamento: art. 36
- Informante: art. 37

Pena
- Aumento: art. 40
- Delação: art. 41
- Natureza e quantidade
- Dependência: arts. 45-46

Procedimento
- Comunicação em 24 horas
- Laudo de constatação
- IP: 30 ou 90 dias
- Destruição das drogas

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na fixação das penas dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,

(A) a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

(B) a profissão, a renda e o grau de escolaridade do agente, além do número de pessoas de sua família.

(C) exclusivamente os antecedentes criminais e a reincidência do agente, com exclusão de qualquer outra circunstância.

(D) o clamor público e a opinião da vítima sobre a pena adequada, além da repercussão do fato na imprensa.

(E) o estado civil do agente e o local de sua residência, em preferência às demais circunstâncias do art. 59.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na entrada de uma casa noturna, uma pessoa entrega, sem cobrar nada e de forma reiterada, porções de cocaína a frequentadores desconhecidos, sem autorização legal. De acordo com a Lei nº 11.343/2006, a conduta

(A) não configura tráfico, pois a ausência de lucro afasta o crime, restando apenas ilícito administrativo.

(B) configura, em tese, tráfico de drogas, pois a lei pune o fornecimento ainda que gratuito.

(C) configura apenas o porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da própria lei.

(D) configura somente infração administrativa, sujeita à advertência pelo órgão de saúde.

(E) configura o uso compartilhado, punido com a mesma pena aplicada ao consumo pessoal de droga.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 40 da Lei nº 11.343/2006, as penas dos crimes de tráfico e correlatos são aumentadas de um sexto a dois terços quando

(A) a infração é cometida nas imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares.

(B) o agente é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa.

(C) a quantidade de droga apreendida é pequena e destinada ao consumo do próprio agente.

(D) o agente colabora voluntariamente com a investigação e a recuperação do produto do crime.

(E) o crime é praticado em dia útil, durante o horário comercial.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A causa de redução de pena conhecida como tráfico privilegiado exige que o agente

(A) tenha confessado o crime e devolvido a droga.

(B) seja usuário e trafique para sustentar o vício.

(C) tenha menos de 21 anos na data do fato.

(D) seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

(E) tenha sido preso com quantidade inferior a 10 gramas.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um médico, por imprudência, prescreve a um paciente droga em dose excessiva e em desacordo com determinação regulamentar. Segundo o art. 38 da Lei nº 11.343/2006, a conduta

(A) configura tráfico de drogas, punido com reclusão de 5 a 15 anos, pois prescrever é um dos verbos do art. 33, ainda que sem intenção de traficar.

(B) é crime culposo, punido com detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, com comunicação da condenação ao Conselho Federal da categoria.

(C) é atípica, pois a lei não pune a prescrição culposa de drogas, sendo punível apenas a prescrição dolosa.

(D) é punida com as medidas do art. 28 (advertência e curso educativo), por não visar ao lucro.

(E) gera apenas sanção ética perante o conselho de classe, sem pena criminal.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante uma diligência, guardas encontram na casa de um homem prensa, moldes e outros instrumentos destinados à preparação de drogas sintéticas, sem que haja droga pronta no local. Segundo a Lei nº 11.343/2006, a conduta

(A) não configura crime, pois não foi apreendida droga pronta no local da diligência realizada pelos guardas.

(B) configura apenas o porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da lei.

(C) configura o crime de financiar o tráfico de drogas, previsto no art. 36 da lei, por ter custeado a compra dos instrumentos.

(D) pode configurar o crime de possuir maquinário ou instrumento destinado à fabricação ou preparação de drogas.

(E) configura somente contravenção penal, por não haver droga apreendida no imóvel.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um homem, em razão de dependência de droga, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato praticado. Segundo o art. 45 da Lei nº 11.343/2006, esse agente

(A) é isento de pena, podendo o juiz, ao absolvê-lo, determinar seu encaminhamento para tratamento médico adequado.

(B) é condenado com redução de um terço a dois terços da pena, ainda que seja inteiramente incapaz.

(C) é condenado à pena integral, pois a dependência é irrelevante para a culpabilidade.

(D) é condenado com pena aumentada, porque o vício foi assumido voluntariamente.

(E) é obrigatoriamente internado em hospital de custódia por prazo indeterminado.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa custeia a compra de grande quantidade de cocaína, destinada à revenda por terceiros, sem participar da venda. Em tese, ela comete o crime de financiamento ao tráfico, previsto no art. 36 da Lei nº 11.343/2006, punido com

(A) reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

(B) reclusão, de 3 a 10 anos, e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

(C) reclusão, de 2 a 6 anos, e pagamento de 300 a 700 dias-multa.

(D) reclusão, de 8 a 20 anos, e pagamento de 1.500 a 4.000 dias-multa.

(E) detenção, de 1 a 3 anos, e pagamento de 100 a 300 dias-multa.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um comandante conduz embarcação de transporte coletivo de passageiros após consumir drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem. Segundo o art. 39, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, as penas de prisão e multa, aplicadas cumulativamente com as demais, serão de

(A) 6 meses a 3 anos e de 200 a 400 dias-multa.

(B) 5 a 15 anos e de 500 a 1.500 dias-multa.

(C) 8 a 20 anos e de 1.500 a 4.000 dias-multa.

(D) 1 a 3 anos e de 100 a 300 dias-multa.

(E) 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias-multa.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Preso por tráfico de drogas, o acusado passa a colaborar voluntariamente com a investigação, identificando os demais coautores e permitindo a recuperação parcial do produto do crime. Se condenado, a Lei nº 11.343/2006 prevê, em seu favor,

(A) a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que seja primário e de bons antecedentes.

(B) a redução da pena de um terço a dois terços.

(C) a isenção de pena, independentemente do resultado da colaboração.

(D) a redução automática da pena pela metade.

(E) a obrigatoriedade de fixação do regime aberto.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: A

O art. 42 determina que o juiz considere, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Os demais elementos não têm essa preponderância legal.

Questão 2 — Gabarito: B

O art. 33 prevê dezoito verbos, entre eles oferecer, entregar a consumo e fornecer droga, "ainda que gratuitamente", sem autorização. A ausência de lucro não afasta o tráfico. O uso compartilhado exige oferta eventual, sem objetivo de lucro, a pessoa do relacionamento do agente, para consumirem juntos, o que não ocorre no caso.

Questão 3 — Gabarito: A

O art. 40 prevê aumento de 1/6 a 2/3 quando, por exemplo, o crime ocorre nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de locais de trabalho coletivo, de transportes públicos, ou quando há violência, arma ou envolvimento de criança ou adolescente. Primariedade, pequena quantidade e colaboração são, ao contrário, hipóteses de redução ou atenuação.

Questão 4 — Gabarito: D

A lei prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. As demais condições não constam da lei.

Questão 5 — Gabarito: B

O art. 38 pune quem prescreve ou ministra culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente, ou em doses excessivas ou em desacordo com a regulamentação, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O parágrafo único manda o juiz comunicar a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional.

Questão 6 — Gabarito: D

O art. 34 pune quem fabrica, adquire, utiliza, transporta, oferece, vende, distribui, entrega, possui, guarda ou fornece maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. É crime autônomo e independe de haver droga pronta apreendida.

Questão 7 — Gabarito: A

O art. 45 isenta de pena o agente que, por dependência ou sob efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com ele. Ao absolver, o juiz poderá determinar o encaminhamento a tratamento médico. A redução de pena é para o caso de capacidade apenas parcial (art. 46).

Questão 8 — Gabarito: D

O art. 36 pune quem financia ou custeia a prática dos crimes dos arts. 33, caput e § 1º, e 34, com reclusão de 8 a 20 anos e 1.500 a 4.000 dias-multa, a mais severa pena entre os crimes da lei. A pena de 5 a 15 anos é a do tráfico (art. 33), e a de 3 a 10 anos é a da associação (art. 35).

Questão 9 — Gabarito: E

O art. 39 trata de conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos e 200 a 400 dias-multa, além de apreensão do veículo e cassação da habilitação. Se o veículo for de transporte coletivo de passageiros, o parágrafo único eleva as penas de prisão e multa para 4 a 6 anos e 400 a 600 dias-multa.

Questão 10 — Gabarito: B

O art. 41 prevê que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação e o processo, na identificação dos demais coautores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3, no caso de condenação. A redução de 1/6 a 2/3 é a do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), outra hipótese, que exige primariedade e bons antecedentes.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A Lei 11.343/2006 institui o Sisnad, trata da prevenção, da reinserção social do usuário e da repressão ao tráfico.
- Droga é a substância definida em lei ou nas listas do Poder Executivo da União (norma penal em branco).
- Art. 28: consumo pessoal, sem prisão; advertência, serviços à comunidade e medida educativa; prescrição em 2 anos.
- O STF fixou parâmetro de 40 gramas ou seis plantas fêmeas de maconha no RE 635.659; confira o texto da tese.
- Art. 33, caput: reclusão de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias-multa; ação múltipla; gratuidade não afasta o crime.
- Art. 33, § 4º: tráfico privilegiado, redução de 1/6 a 2/3, quatro requisitos, não hediondo.
- Art. 34 (maquinário), art. 35 (associação), art. 36 (financiamento, 8 a 20 anos), art. 37 (informante).
- Art. 40: aumento de 1/6 a 2/3; art. 40-A (2026) é novidade a conferir.
- Art. 41: delação reduz de 1/3 a 2/3; art. 42: natureza e quantidade preponderam na dosimetria.
- Arts. 45 e 46: isenção de pena se totalmente incapaz; redução de 1/3 a 2/3 se parcialmente incapaz.
- Flagrante: comunicação ao juiz e vista ao MP em 24 horas; inquérito em 30 dias (preso) ou 90 (solto).

Fontes e referências

- Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), texto compilado conferido, arts. 1º a 51 —
  https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm
- Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112, § 5º, conferido —
  https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.